

[처분요구서 : 12]

△△△△공단 상임감사

△△ △, 통보

제 목	개인정보 수집 절차 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△원
조 치 기 관	△△△ △△부, △△△△△△원
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△원(前 △△△△△△원)에서는 올바른 산행문화 조성과 산악안전 사고 예방 및 신속한 대응, 올바른 산행문화를 선도하는 전문인력 양성을 위하여 2019년부터 △△△△△△사 양성교육 및 자격검정 제도(자격기본법 제17에 의한 민간자격, 한국 직업능력개발원 등록 '19.05.31.)를 운영하고 있다.

△△△△△△원에서는 「△△△△△△사 자격관리·운영 규정」에 따라, △△△△ △△사 자격의 검정업무를 엄정하고 효율적으로 시행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△공단 개인정보 내부 관리계획(2013.11.26. 최초 제정, 2024. 6. 최종개정) 및 「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 제1항1호 및 제2호에 따라

개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있고, 개인정보처리자는 개인정보 수집 시 정보주체에게 개인정보의 수집·이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유 및 이용 기간, 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익의 내용을 알리고 동의를 받아야 한다.

「△△△△△△사 자격관리운영 규정」 제14조(출제위원 위촉)에서는 필기시험 문제 출제위원 위촉 기준, 요구사항 및 보안사항에 대하여 명시하고 있다.

따라서, △△△△△△원에서는 필기시험 문제 출제위원 선정 시 관련 규정을 준수하여야 하고 출제위원 수당 지급 시 개인정보보호 절차를 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 2022. 10. 8.부터 감사일 현재(2025. 5. 23.)까지 △△△△△△원에서 △△△△△△사 자격검정 운영을 위하여 필기 문제 출제위원 위촉 현황을 점검하였고, 아래 [표]와 같이 2023년 총 2회 필기문제 출제위원을 위촉하고 출제수당을 지급하였다.

[표] 2023년 △△△△△△사 자격검정 필기 문제 출제위원 위촉 및 수당 지급 현황

구분	2023년 6월(1차)	2023년 11월(2차)	비고
출제위원 위촉 현황	8명 (내부위원 4명, 외부인원 4명)	15명 (내부위원 6명, 외부인원 9명)	
위원별 출제수당 지급액	내부위원 70,000원 / 외부위원 300,000원		

※ 자료: 교육원 제출자료 재구성

그 과정에서 △△△△△△원은 관련 규정에 따라 관련분야의 학식과 경험이 풍부한 사람을 출제위원으로 위촉하여 출제승낙서를 징구하였고, 시험문제 보안관리를 위한 시험문제 보안 서약서도 적절하게 징구하였으나,

출제위원에게 수당을 지급하며, 공단 개인정보 내부 관리계획 및 「개인정보보호법」에 따라, 개인정보처리자(교육원)은 정보주체(출제위원)에게 개인정보(이름, 주민등록번호, 주소 등) 수집 동의를 받아야 함에도, 특별한 사유없이 누락한 사실을 확인하였다.

따라서, △△△△△△원에서는 수당 지급 및 기타 사유로 개인정보보호 수집이 필요할 경우 관련 규정에 따라 정보주체에게 개인정보 제공 동의를 받아야 할 것이다.

관련부서 의견

△△△△△△원에서는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△부장)에게 △△△△△△사 자격 검정 필기문제 출제 위원에게 수당을 지급하며 특별한 사유없이 개인정보 수집 동의서를 누락하여 업무를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 △△ △△ 조치 요구합니다.(△△ △)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	△△△△△△사 자격 검정	△△△△△△원 (現 △△△△△△원)	△△△ △△	2022.2.7.~현재

이사장(△△△△△△원장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)